

1501599-94.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2017748/2020 - DEIC-6ª

DEL.P.I.F.C.L.DINHEIRO, 9591905 - DEIC-6ª DEL.P.I.F.C.L.DINHEIRO, 9/20/215

Autor:

Justiça Pública

Réus:

LUCAS APARECIDO QUIRINO DA SILVA e outros

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501599-94.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501599-94.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e

Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2017748/2020 - DEIC-6ª

DEL.P.I.F.C.L.DINHEIRO, 9591905 - DEIC-6ª DEL.P.I.F.C.L.DINHEIRO, 9/20/215

Autor:

Justiça Pública

Réus:

LUCAS APARECIDO QUIRINO DA SILVA e outros

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 218/2020

EVERTON DIOGO ANDRADE, ROBSON SILVA COSTA, PEDRO HENRIQUE GONÇALVES FAGA MAFRA, GILSON CASTILHO JÚNIOR e LUCAS APARECIDO QUIRINO DA SILVA estão sendo processados incurso no artigo 33, §1º; e artigo 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, nos termos da denúncia de fls. 176-181, segundo a qual "[...] em data incerta, porém anterior a 20 de janeiro de 2020, EVERTON DIOGO ANDRADE (qualificado a fls. 25), ROBSON SILVA COSTA (qualificado a fls. 28), PEDRO HENRIQUE GONÇALVES FAGA MAFRA (qualificado a fls. 19), GILSON CASTILHO JÚNIOR (qualificado a fls. 15) e LUCAS APARECIDO QUIRINO DA SILVA (qualificado a fls. 08) associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o tráfico de drogas. Consta também que, no dia 20 de janeiro de 2020, por volta das 17h30min, na Rua General

Calado, defronte ao numeral 20, no bairro Água Rasa, nesta cidade e Comarca de São Paulo, EVERTON DIOGO ANDRADE (qualificado a fls. 25), ROBSON SILVA COSTA (qualificado a fls. 28), PEDRO HENRIQUE GONÇALVES FAGA MAFRA (qualificado a fls. 19), GILSON CASTILHO JÚNIOR (qualificado a fls. 15) e LUCAS APARECIDO QUIRINO DA SILVA (qualificado a fls. 08) transportaram, trouxeram consigo e guardaram, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas (vide auto de exibição e apreensão de fls. 33/36 e laudo de fls. 51/54. Conforme restou apurado, em data incerta, porém anterior a 20 de janeiro de 2020, os denunciados se associaram para praticarem o tráfico de drogas, como membros de um dos elos da cadeia associativa, todos eles responsáveis pelo transporte, guarda e entrega de entorpecentes e insumos destinados à sua preparação para outros elos da mesma estrutura organizacional. Ocorre que, no dia 20 de janeiro de 2020, por volta das 17h30min, na Rua General Calado, defronte ao numeral 20, no bairro Água Rasa, nesta cidade e Comarca de São Paulo, componentes da equipe Apolo 18, em exercício nesta Especializada, atentos a informações obtidas durante trabalhos investigativos desenvolvidos, passaram a diligenciar no local dos fatos, tratando-se de um terreno baldio que estaria sendo utilizado para estacionar veículos, uma vez que, conforme as informações colhidas durante trabalhos de campo, integrantes da facção criminosa autodenominada "PCC" estariam utilizando o imóvel como ponto de encontro para negociação e entrega de insumos utilizados no preparo de drogas. Ao chegarem ao local, os policiais civis encontraram o portão aberto, porém o terreno desocupado e ali permaneceram em trabalho de observação à distância, até que visualizaram os denunciados PEDRO HENRIQUE GONÇALVES FAGA MAFRA, GILSON CALISTO CARNEIRO JUNIOR e EVERTON DIOGO ANDRADE surgindo embarcados no veículo FORD/Fusion de placas BQU-8800, e o denunciado LUCAS APARECIDO QUIRINO DA SILVA embarcado no veículo VW/Gol (modelo novo) de placas QQM2087, sendo que eles adentraram o terreno, enquanto o denunciado ROBSON SILVA COSTA, embarcado no veículo VW/Gol (modelo antigo) de placas EER-1513, depois de manter breve diálogo com o denunciado LUCAS, que cruzou sua direção ao adentrar o terreno, parou o automotor na rua, defronte ao terreno, e não adentrou o local, tendo ali permanecido aguardando o retorno de LUCAS. Em seguida, diante da suspeita recaída, os policiais civis efetuaram abordagem aos denunciados e, em revista aos veículos por eles utilizados, lograram encontrar, no porta-malas do veículo utilizado pelo denunciado LUCAS, sacos contendo substâncias em pó que, conforme informalmente revelado pelos próprios indiciados ainda no palco dos eventos, seriam insumos utilizados no preparo de drogas ilícitas, bem como adesivos com desenhos de escorpião e adesivos com desenho de um rosto, com a escrita "Pablo", os quais, conforme eles também informalmente revelado, seriam utilizados na personalização de tijolos de drogas. Diante do apurado, os denunciados foram presos em flagrante delito e conduzidos à Delegacia. As circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade de insumos apreendidos, acompanhados de petrechos para o embalamento dos entorpecentes para posterior revenda, em larga escala, não deixam dúvidas de que os denunciados trabalhavam para o tráfico de drogas." [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão fls. 33-36, laudo de constatação provisória de fls. 51-54, laudo químico toxicológico de fls. 203-205 e laudos periciais de fls. 487-493, 494-497 e laudo pericial número 730/731. Superada a fase do artigo 55 da Lei 11.343/06, recebida a denúncia em decisão de 09/03/2020 (fls. 275-276) para o réus Everton, Robson, Gilson e Lucas. Após, recebida a denúncia em audiência de 07/04/2022 (fls. 625-626) para o réu Pedro. A prova oral foi colhida, bem como interrogatórios, encerrando-se a instrução criminal. Debate ofertado pela acusação e defesa.

É o relatório. Passo a decidir.

Preliminarmente, considero que a materialidade delitiva fora tratada restou configurada na presente ação penal pelo auto de exibição e apreensão de folhas 33/36, dentre os objetos apreendidos, entorpecente com descrição de paisagem quilogramas (trecho de folha 35), possivelmente, para a substância lidocaína e que, submetida à constatação pericial provisória, resultou na conclusão de que não fora detectada a presença de substâncias rotineiramente pesquisadas naquele laboratório

(Portaria SPTC 143/2017, de 10 de julho de 2017).

O encaminhamento da substância à constatação pericial fora consignada pela Autoridade Policial em seu trecho de relatório final (folhas 170/172), oferecida a denúncia, sem que houvesse explícita requisição sobre requerimento de complementação de laudo pericial por parte do Ministério Público, justificando-se por se aguardar o laudo químico-toxicológico definitivo, imprescindível para o embasamento de eventual condenação.

O laudo pericial último citado fora juntado nas folhas 203/205 e repete a conclusão exposta no laudo pericial de constatação provisória, ou seja, não afirmando identificação da substância lidocaína.

Após o término da instrução criminal, processaram-se as alegações finais por parte do Ministério Público e Defesas - folhas 664 e seguintes, pugnando o Ministério Público pela cobrança de laudo complementar químico toxicológico (folha 665), resultando na decisão de folha 723, oportunidade em que o Ministério Público se manifestou com a juntada de laudo que denominou de complementar (folhas 730/731), tratando-se de laudo químico toxicológico que retifica o anterior e conclui análise à substância nos seguintes termos:- "Da Cota: "Descrição Do resultado". Da Resposta: Esclarece o Perito relator que, por um lapso de lançamento, que a ele passou despercebido quando da expedição do Laudo Definitivo de nº 23793/2020 (protocolo 1.581/2020), onde nele se lê: "NÃO FOI DETECTADA a presença de substâncias rotineiramente pesquisadas neste Laboratório devido à ausência de padrão analítico (Portaria SPTC 143/2017 de 10/07/2017) leia-se: "NÃO FOI DETECTADA a presença de substâncias rotineiramente pesquisadas neste Laboratório (Portaria SPTC 143/2017 de 10/07/2017). Não obstante, as análises físico químicas realizadas no material identificou(aram) a presença da(s) substância(s) química(s) LIDOCAÍNA " (grifo e negrito nosso).

Assim, a retificação de laudo pericial que integra o quadro probatório colacionado aos autos tem como imperativo precedente a requisição de providência nesse sentido, com a requisição em juízo, conferindo-se ao Ministério Público e às Defesas o procedimento de impugnação ao laudo pericial objeto de retificação ou, providências em juízo que implicasse na eventual retificação, porém, tudo a ser providenciado sob a égide do contraditório e, se necessário, por nova constatação pericial sobre a substância, dada a reserva de material necessário à contraprova, observado o princípio do devido processo legal.

Desse modo, não fora observada a providência ou, reiterado o requerimento manifestado em matéria preliminar pelo Ministério Público ao se manifestar nas folhas 728/729, de maneira a que se convertesse o julgamento em diligência para a providência, resguardando-se a ampla defesa, como acima expus e, portanto, não se prestando a retificação obtida de maneira unilateral, como meio de prova idôneo à materialidade delitiva, prejudicada a análise de mérito à causa, acolhendo-se a manifestação da Defesa lançada nas folhas 751/752.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva do Estado e absolvo EVERTON DIOGO ANDRADE, ROBSON SILVA COSTA (qualificado a fls. 28), PEDRO HENRIQUE GONÇALVES FAGA MAFRA, GILSON CASTILHO JUNIOR e LUCAS APARECIDO QUIRINO DA SILVA com fundamento no artigo 386 inciso VII do Código de Processo Penal.

Por ora, considerada a matéria pela qual está pautada a absolvição, a substância entorpecente deve ser preservada para eventual necessidade diante de possíveis recursos.

P.R.I.C.

São Paulo, 05 de setembro de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA